Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi

PMK 1/2020 (Persidangan MK) · teks konsolidasi yang berlaku per 05-10-2026

Bukan naskah resmi. Dokumen ini dihitung mesin oleh CariHukum dari naskah asli dan peristiwa perubahan yang telah dienkode, lalu diverifikasi unit-per-unit terhadap salinan sumber. Untuk keperluan hukum, selalu rujuk Lembaran Negara.

Tahap kurasi: **terverifikasi** · Status: **berlaku** · Berlaku sejak 16-01-2020
Keandalan teks: 134 unit — terverifikasi terhadap PDF resmi 133, hasil OCR 1, draf 0.
Arsip sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (peraturan.bpk.go.id) (tingkat T3) · sha256 `c954f6f34105818a9e4a70b30016f47caf8e7cfc8b7993578495415e64843922`

STRUKTUR

BAB I	KETENTUAN UMUM	Ps. 1
BAB II	SIDANG MAHKAMAH	Ps. 2–15
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 6
Bagian Kedua	Sidang Panel Mahkamah	Ps. 7
Bagian Ketiga	Sidang Pleno Mahkamah	Ps. 8
Bagian Keempat	Tata Tertib Sidang	Ps. 9–14
Bagian Kelima	Berita Acara Sidang	Ps. 15
BAB IV	RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM	Ps. 16–17
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 16
Bagian Kedua	Tata Cara Rapat Permusyawaratan Hakim	Ps. 17
BAB V	TATA CARA SIDANG NON-YUDISIAL	Ps. 18–19
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 18
Bagian Kedua	Sidang Pleno Khusus Mahkamah	Ps. 19
BAB VI	WAKTU PERSIDANGAN	Ps. 20
BAB VII	KETENTUAN PENUTUP	Ps. 21–22

22 pasal.

SEJARAH

Tanggal	Peristiwa	Oleh	Operasi
16-01-2020	Diundangkan	PMK 1/2020 (Persidangan MK) — Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi	—

KEDUDUKAN DALAM HIERARKI PERATURAN

UUD 1945	UUD 1945
UU / Perppu	UU MK 24/2003

Daftar Isi

BAB I — KETENTUAN UMUM 3
BAB II — SIDANG MAHKAMAH 3
Bagian Kesatu — Umum 4
Bagian Kedua — Sidang Panel Mahkamah 4
Bagian Ketiga — Sidang Pleno Mahkamah 4
Bagian Keempat — Tata Tertib Sidang 5
Bagian Kelima — Berita Acara Sidang 6
BAB IV — RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM 6
Bagian Kesatu — Umum 6
Bagian Kedua — Tata Cara Rapat Permusyawaratan Hakim 6
BAB V — TATA CARA SIDANG NON-YUDISIAL 7
Bagian Kesatu — Umum 7
Bagian Kedua — Sidang Pleno Khusus Mahkamah 7
BAB VI — WAKTU PERSIDANGAN 7
BAB VII — KETENTUAN PENUTUP 7

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim adalah Hakim Konstitusi.
4. Persidangan adalah sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah.
5. Sidang adalah sidang panel dan sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah terbuka untuk umum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
6. Rapat Permusyawaratan Hakim selanjutnya disebut RPH , adalah rapat yang dilakukan oleh Mahkamah tertutup untuk umum, untuk pengambilan putusan.
7. Ketua Si dang adalah Hakim yang memim pin sidang panel dan sidang pleno.
8. Ketua Rapat adalah Hakim yang memimpin RPH .
9. Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang.
10. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
11. Panitera Muda Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Muda adalah unsur pembantu Panitera dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan.
12. Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Pengganti adalah unsur pembantu Panitera yang melaksanakan tugas teknis peradilan.
13. Para Pihak adalah Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Presiden dan/atau yang mewakili, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/ a tau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat dan/ atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Daerah dan/ a tau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/ a tau kuasanya, yang hadir di persidangan.
14. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Para Pihak yang hadir dalam persidangan.
15. Pengunjung Sidang adalah orang yang hadir di persidangan Mahkamah untuk mengikuti jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

BAB II — SIDANG MAHKAMAH

Pasal 2

Jenis sidang Mahkamah terdiri atas:

a. Sidang Yudisial yaitu Sidang Panel Mahkamah dan Sidang Pleno Mahkamah;
b. Sidang Non-Yudisial.

Pasal 3

(1) Sidang Panel Mahkama h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk m emeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, memeriksa pokok permohonan, dan/ a tau pengesahan alat bukti.

(2) Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) Hakim.

Pasal 4

(1) Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk memeriksa dan mendengar keterangan Para Pihak, ahli, saksi, Pihak Lain dan/ a tau mengesahkan alat bukti, serta pengucapan putusan.

(2) Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim.

Pasal 5

(1) Sidang non-yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Sidang Pleno Khusus Mahkamah yang diselenggarakan dalam rangka:
   a. p engucapan sumpah Ketua/Wakil Ketua terpilih;
   b. penyampaian laporan tahunan Mahkamah.

(2) Sidang Pleno Khusus Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim. BAB Ill TATA CARA SIDANG YUDISIAL

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 6

(1) Tata cara sidang sebagai berikut:
   a. Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum sidang;
   b. Majelis Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
   c. Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk membuka sidang;
   d. Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang;
   e. Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk setiap keputusan yang dicapai dalam Sidang;
   f. Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;
   g. Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan amar putusan; dan
   h. Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk menutup sidang.

(2) Dalam hal Ketua Sidang menunda dan melanjutkan sidang yang ditunda, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.

Bagian Kedua — Sidang Panel Mahkamah

Pasal 7

(1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menan datangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
(2) Panitera melaporkan kehadiran Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain kepada Ketua sidang.
(3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
(4) Ketua Sidang membuka Sidang Panel dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
(5) Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan diri.
(6) Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan atau ahli yang diajukan.
(7) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama a tau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
(8) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya.
(9) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan keterangan dan/ a tau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
(10) Ketua Sidang mem berikan kesempatan kepada saksi dan /atau ahli untuk menyampaikan keterangan dan/ a tau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
(11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau tanggapan, atas keterangan saksi dan/ a tau ahli.
(12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Para Pihak, saksi, dan/ a tau ahli.
(13) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan alat/ dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas persidangan.
(14) Ketua Sidang mengesahkan alat/dokumen bukti dalam sidang.
(15) Ketua Sidang menutup sidang setelah dinyatakan selesai.

Bagian Ketiga — Sidang Pleno Mahkamah

Pasal 8

(1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menandatangani daftar hadir se belum menghadiri sidang.
(2) Panitera melaporkan kehadiran Para Pihak, saksi, Pihak Lain dan ahli kepada Ketua sidang.
(3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
(4) Ketua Sidang membuka Sidang Pleno dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
(5) Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan diri.
(6) Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan/ atau ahli yang diajukan.
(7) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama a tau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.

(8) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk m emberikan keterangan dan/ a tau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
(9) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Hakim untuk m engajukan pertanyaan kepada saksi dan/ atau ahli.
(10) Ketua Sidang memberi k esempatan kepada Para Pihak untuk m engajukan pertanyaan kepa da saksi dan/ atau ahli yang diajukannya sendiri.
(11) Ketua Sidang m emberi ke sempatan kepada Para Pihak m engajukan alat/ dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang.
(12) Ketu a Sidang mengesahkan alat/ dokumen bukti dalam sidang.
(13) Ketua Sidang menutup sidang setelah sidang dinyatakan selesai.

Bagian Keempat — Tata Tertib Sidang

Pasal 9

(1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang wajib hadir sebelurn persidangan dimulai.
(2) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak La in dan Pengunjung Sidang m engenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat m en genakan toga.
(3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda p engenal dari Mahkarnah.
(4) Pengunjung Sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan.
(5) Larangan bagi Pengunjung Sidang:
   a. belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin Hakim untuk kepentingan perneriksaan atau untuk kepentingan yang relevan;
   b. m embawa senjata dan/ atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang;
   c. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan b ertepuk tangan;
   d. membawa a lat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang;
   e. membawa peralatan demonstrasi;
   f. m erusak dan/ a tau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/ a tau perlengkapan persidangan;
   g. makan, minum , dan merokok;
   h. menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong;
   i. menghina Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang;
   j. m emberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain;
   k. m elakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehorrnatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah;
   l. m emberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) be rlaku juga bagi Para Pihak, saksi, dan ahli.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi jurnalis.
(8) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat hadir tidak diperk enankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah.

Pasal 10

Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis-mutandis untuk persidangan jarak jauh (video conference), kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.

Pasal 11

(1) Kewajiban Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang:
   a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan;
   b. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
   c. memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
(2) Dalam hal Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain akan menyampaikan pendapat dan/ atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/ a tau mendapat izin Ketua Sidang.
(3) Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
(4) Para Pihak m enyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu.

(5) Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan Mahkamah.

Pasal 12

Mahkamah dapat menentukan jumlah Para Pihak, saksi, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang yang masuk ruang sidang.

Pasal 13

Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain yang akan menggunakan media elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau menggunakan fasilitas lain milik Mahkamah yang diperlukan dalam s idang memberitahukan kepada Kepaniteraan Mahkamah sebelum persidangan dimulai.

Pasal 14

(1) Petugas keamanan menegur Pengunjung Sidang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, huruf b , huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain terhadap Pasal 9 ayat (5) huruf i, huruf j , huruf k, dan huruf 1, Ketua Sidang menegur dan memberikan peringatan.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf k dan huruf 1, merupakan penghinaan terhadap Mahkamah.
(4) Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya p elanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi tidak diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan / atau Pengunjung Sidang keluar dari ruang sidang a tau gedung Mahkamah.

Bagian Kelima — Berita Acara Sidang

Pasal 15

(1) Berita Acara Sidang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan.
(2) Berita Acara Sidang Panel dan Sidang Pleno Mahkamah disusun oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Panitera Pengganti.
(3) Berita Acara Sidang Panel dan Pleno sebelum ditandatangani oleh Ketua Sidang dibubuhi paraf oleh Panitera atau Panitera Muda.

BAB IV — RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 16

(1) RPH diselenggarakan untuk pembahasan surat-sura t terkait dengan perkara, pembahasan perkara, pengambilan putusan, dan finalisasi pu tusan.
(2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling sedikit 7 (tujuh) Hakim.

Bagian Kedua — Tata Cara Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 17

(1) Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum RPH.
(2) Hakim men em pati tempat duduk yang telah ditentukan.
(3) Panitera, Pa n itera Muda, dan Panitera Pengganti menyiapkan materi yang akan dibahas.
(4) Ketua Rapat membuka dan menyarnpaikan agenda rapat.
(5) Panitera atau Panitera Mu da melaporkan materi yang akan dibahas.
(6) Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para Hakim untuk menyarnpaik an pendapatnya.
(7) Hakim dapat memberikan saran, tanggapan, atau keberatan atas pendapat hakim yang lain.
(8) Petugas RPH menayangkan materi yang akan dibahas.
(9) Ketua Rapat menyampaikan kesimpulan rapat.
(10) Ketua Rapat menetapkan hakim drafter putusan.
(1 1) Ketua Rapat menutup rapat.
(12) Petugas RPH membuat notula yang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam RPH dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera atau Panitera Muda.

BAB V — TATA CARA SIDANG NON-YUDISIAL

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 18

(1) Sidang penyarnpaian laporan tahunan Mahkarnah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalarn Sidang Pleno Khusus Mahkarnah.
(2) Sidang Pleno Khusus Mahkamah dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
(3) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno Khusus Mahkamah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
(4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan , Sidang Pleno Khusus Mahkamah dipimpin oleh Hakim yang tertua usianya.

Bagian Kedua — Sidang Pleno Khusus Mahkamah

Pasal 19

(1) Tata cara Sidang Pleno Khusus Mahkamah sebagai berikut:
   a. Hakim menandatangani daftar hadir;
   b. Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
   c. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu tiga kali;
   d. Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang;
   e. Ketua Sidang menyampaikan Pidato Laporan Tahunan Mahkamah; dan
   f. Ketua Sidang menutup sidang denga n mengetukkan palu tiga kali.
(2) Tata cara Sida ng Pleno Khusus Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan acara yang relevan yang disetujui oleh hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim non- yudisial.

BAB VI — WAKTU PERSIDANGAN

Pasal 20

(1) Persidangan Mahkamah dilaksanakan pada hari kerja, antara pu kul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
(2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Dalam hal tertentu Mahkamah dapat menetapkan sidang di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.